



PUTUSAN
Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWAR TARIGAN**
2. Tempat lahir : Limang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negerijahe Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Soedana, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SOEDANA, S.H. & PARTNERS berkantor di Jalan Lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anwar Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP (dalam dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwar Tarigan dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati yang ujungnya runcing berwarna silver dengan panjang sekitar 28 cm bergagang kayu dengan sembung kayu berwarna coklat muda;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam memudar bergambar dan bertuliskan Orang Tua;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Giano;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 warna biru dengan nomor handphone yang terpasang 082267434315;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Boss;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa hanya sekolah menengah pertama;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya juga memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Anwar Tarigan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 11 Gg. Bunga Rimta Lingkungan II, Kelurahan Simpang Selayan, Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain yaitu korban Jemtaras Tarigan"*.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 Sekitar Pukul 10.30 Wib ketika itu terdakwa berada dirumah bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Windi Elviani Br Ginting lalu ketika saksi Windi Elviani Br Ginting tertidur, terdakwa mengambil dan mengecek handphone saksi Windi Elviani Br Ginting lalu terdakwa melihat isi percakapan whatsapp antara saksi Windi Elviani Br Ginting dengan korban Jemtaras Tarigan yang berisi korban mengajak saksi Windi Elviani Br Ginting keluar rumah namun saksi Windi Elviani Br Ginting mengatakan "hari itu saya bilang, ini yang terakhir dan sekarang kita jadi adik kakak, jangan seperti dulu lagi, kalau seperti dulu lagi saya tidak mau, kalau perlu uang, kurang setoran mu bisa aku kasih" lalu saksi Windi Elviani Br Ginting terbangun dan merampas handphone miliknya dari tangan terdakwa hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Windi Elviani Br Ginting lalu saksi Windi Elviani Br Ginting mengaku pernah berhubungan badan dengan korban sehingga membuat terdakwa emosi, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa pergi ke Pajak Pancur Batu untuk membeli pisau belati warna silver yang ujungnnya runcing panjang sekitar 28 cm bergagang kayu dan sembung warna cokelat;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa datang ke Jalan Jamin Ginting Km 11 Gg. Bunga Rimta

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, setelah sampai didepan Gang, kemudian terdakwa berjalan kaki masuk tepat di teras rumah korban dan dari jarak sekitar 6 meter terdakwa melihat korban bersama dengan saksi Feri Nando Sitepu dan saksi Andreas Simanjuntak yang sedang jongkok memperbaiki ban mobil angkutan umum milik saksi Feri Nando Sitepu didepan rumah korban lalu terdakwa memanggil korban dengan mengatakan *"sini dulu min cen"* namun korban tidak menyahut lalu kedua kali nya terdakwa mengatakan *"sini dulu in cen, masih bisa nanti kita bicarakan"* namun korban mengatakan *"Apa kin pal sini ajalah"* lalu terdakwa berjalan dua langkah menuju ke korban lalu korban berdiri dan langsung berlari ke arah celah anatar dinding dengan kepala Mobil angkot seketika itu terdakwa langsung menarik pisau belati di pinggang kiri terdakwa lalu mengejar ke arah korban tepat di celah dinding dengan Mobil angkot dan karena posisi korban terjepit terdakwa sempat menusuk pisau belati ke pinggang sebelah kanan korban lalu korban berhasil keluar dan berlari ke depan pintu rumahnya namun terdakwa tetap mengejarnya hingga korban berada di depan pintu rumah yang terbuka korban memutar badan ke arah belakang dari posisi tersangka sehingga terdakwa langsung menusuk/menikam ke arah korban Jemtaras Tarigan dengan menggunakan pisau belati warna silver yang ujungnnya runcing panjang sekitar 28 cm bergagang kayu dan korban sempat menangkis dengan tangan kanannya namun tangannya hanya terkena goresan dan pisau tersebut masuk dan menembus ke dada sebelah kanan korban lalu terdakwa langsung berlari ke arah jalan besar dan terdakwa masih sempat menoleh ke belakang korban yang berusaha mengejar terdakwa sambil mengatakan *"tolong, tolong"* begitu juga dengan saksi Feri Nando Sitepu dan saksi Andreas Simanjuntak mengejar korban hingga korban terjatuh, dan pada saat terdakwa berlari terdakwa melihat lahan kosong dan terdakwa melemparkan pisau tersebut ke lahan kosong tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Jemtaras Tarigan meninggal dunia;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: 19/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 terhadap korban Jemtaras Tarigan yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.Hkes,Sp.F (K) selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai:

PEMERIKSAAN LUAR

Hidung : Dijumpai darah keluar dari kedua lubang hidung;
Dada : Dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran panjang tiga sentiemter dan lebar satu koma lima sentimeter, dalam

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang : dua puluh dua sentiemter arah dari kanan bawah ke kiri atas dengan sudut empat puluh lima derajat salah satu sudut luka lancip, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas koma lima sentimeter dan dari lipat ketiak dua belas sentimeter;
- Anggota gerak atas : Dijumpai luka tusuk pada pinggang kanan sisi belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, dalam sepuluh sentimeter, arah dari kanan bawah kiri atas dengan sudut tiga puluh derajat, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari taju kanan dua belas sentimeter;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh enam sentimeter dan dari siku kanan delapan sentimeter;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai luka lecet pada lengan kanan bawah sisi dalam dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, jarak dari siku satu sentimeter dan dari pergelangan tangan dua belas sentimeter;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai luka sayat pada lengan kanan bawah sisi belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter dan dari lipat siku tiga sentimeter;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai luka sayat pada tungkai atas kanan sisi depan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, jarak dari lipat paha tiga puluh empat sentimeter dan dari lutut dua sentimeter;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lutut sepuluh sentimeter dan dari pergelangan kaki dua puluh lima sentimeter;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan kaki tujuh sentimeter dan dari ujung ibu jari kaki dua belas sentimeter;
- PEMERIKSAAN DALAM**
- Pembukaan kulit dada : Dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari ketiak kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh sentimeter;

Dijumpai luka tusuk pada dada kanan disela iga lima dan enam dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubun delapan sentimeter dan dari ketiak kiri sembilan sentimeter;

Pembukaan : Dijumpai darah dan bekuan darah pada pembukaan rongga rongga dada : dada kanan kurang lebih seribu dua ratus mililiter;
Paru kanan : Dijumpai luka tusuk pada paru kanan bagian tengah bagian bawah dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Kantung : Dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung

Jantung : kurang lebih dua ratus mililiter;

Jantung : Dijumpai luka tusuk menembus pembuluh darah jantung bagian atas;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, pinggang kanan, dijumpai luka sayat pada lengan kanan bawah, tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lutut kiri, tungkai kiri bawah, punggung kaki kiri;
- Dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada kanan, dijumpai luka tusuk pada dada kanan di selah iga lima dan enam, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada dan kantung jantung;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada dalam kantung jantung akibat luka tusuk benda tajam pada dada yang menembus paru bagian bawah dan jantung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 340

KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Anwar Tarigan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 11 Gg. Bunga Rimta Lingkungan II, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “merampas nyawa orang lain yaitu korban Jemtaras Tarigan”;

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 Sekitar Pukul 10.30 Wib ketika itu terdakwa berada dirumah bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Windi Elviani Br Ginting lalu ketika saksi Windi Elviani Br Ginting tertidur terdakwa mengambil dan mengecek handphone saksi Windi Elviani Br Ginting lalu terdakwa melihat isi percakapan whatsapp antara saksi Windi Elviani Br Ginting dengan korban Jemtaras Tarigan yang berisi korban mengajak saksi Windi Elviani Br Ginting keluar rumah namun saksi Windi Elviani Br Ginting mengatakan "hari itu saya bilang, ini yang terakhir dan sekarang kita jadi adik kakak, jangan seperti dulu lagi, kalau seperti dulu lagi saya tidak mau, kalau perlu uang, kurang setoran mu bisa aku kasih" lalu saksi Windi Elviani Br Ginting terbangun dan merampas handphone miliknya dari tangan terdakwa hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Windi Elviani Br Ginting lalu saksi Windi Elviani Br Ginting mengaku pernah berhubungan badan dengan korban sehingga membuat terdakwa emosi, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa pergi ke Pajak Pancur Batu untuk membeli pisau belati warna silver yang ujungnnya runcing panjang sekitar 28 cm bergagang kayu dan sembung warna cokelat;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa datang ke Jalan Jamin Ginting Km 11 Gg. Bunga Rimta Lingkungan II Kel.Simpang Selayang Kec.Medan Tuntungan, setelah sampai didepan Gang kemudian terdakwa berjalan kaki masuk tepat di teras rumah korban dan dari jarak sekitar 6 meter terdakwa melihat korban bersama dengan saksi Feri Nando Sitepu dan saksi Andreas Simanjuntak yang sedang jongkok memperbaiki ban mobil angkutan umum milik saksi Feri Nando Sitepu didepan rumah korban lalu terdakwa memanggil korban dengan mengatakan "*sini dulu min cen*" namun korban tidak menyahut lalu kedua kali nya terdakwa mengatakan "*sini dulu in cen, masih bisa nanti kita bicarakan*" namun korban mengatakan "*Apa kin pal sini ajalah*" lalu terdakwa berjalan dua langkah menuju ke korban lalu korban berdiri dan langsung berlari ke arah celah anatar dinding dengan kepala Mobil angkot seketika itu terdakwa langsung menarik pisau belati di pinggang kiri terdakwa lalu mengejar ke arah korban tepat di celah dinding dengan Mobil angkot dan karena posisi korban terjepit terdakwa sempat menusuk pisau belati ke pinggang sebelah kanan korban lalu korban berhasil keluar dan berlari ke depan pintu rumahnya namun terdakwa tetap mengejarnya hingga korban berada di depan pintu rumah yang terbuka korban memutar badan ke arah belakang dari posisi tersangka sehingga terdakwa langsung menusuk/menikam ke arah korban Jemtaras Tarigan dengan menggunakan pisau belati warna silver yang ujungnnya runcing panjang sekitar 28 cm bergagang kayu dan korban sempat menangkis dengan tangan kanannya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



namun tangannya hanya terkena goresan dan pisau tersebut masuk dan menembus ke dada sebelah kanan korban lalu terdakwa langsung berlari ke arah jalan besar dan terdakwa masih sempat menoleh ke belakang korban yang berusaha mengejar terdakwa sambil mengatakan *"tolong, tolong"* begitu juga dengan saksi Feri Nando Sitepu dan saksi Andreas Simanjuntak mengejar korban hingga korban terjatuh, dan pada saat terdakwa berlari terdakwa melihat lahan kosong dan terdakwa melemparkan pisau tersebut ke lahan kosong tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Jemtaras Tarigan meninggal dunia;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: 19/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 terhadap korban Jemtaras Tarigan yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes,Sp.F (K) selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai:

PEMERIKSAAN LUAR

Hidung	:	Dijumpai darah keluar dari kedua lubang hidung;
Dada	:	Dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, dalam dua puluh dua sentimeter arah dari kanan bawah ke kiri atas dengan sudut empat puluh lima derajat salah satu sudut luka lancip, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas koma lima sentimeter dan dari lipat ketiak dua belas sentimeter;
Pinggang	:	Dijumpai luka tusuk pada pinggang kanan sisi belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, dalam sepuluh sentimeter, arah dari kanan bawah kiri atas dengan sudut tiga puluh derajat, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari taju kanan dua belas sentimeter;
Anggota gerak atas	:	Dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh enam sentimeter dan dari siku kanan delapan sentimeter;
	:	Dijumpai luka lecet pada lengan kanan bawah sisi dalam dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar



Anggota gerak :
bawah

tujuh sentimeter, jarak dari siku satu sentimeter dan dari pergelangan tangan dua belas sentimeter;

Dijumpai luka sayat pada lengan kanan bawah sisi belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter dan dari lipat siku tiga sentimeter; Dijumpai luka sayat pada tungkai atas kanan sisi depan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, jarak dari lipat paha tiga puluh empat sentimeter dan dari lutut dua sentimeter;

Dijumpai luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Dijumpai luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lutut sepuluh sentimeter dan dari pergelangan kaki dua puluh lima sentimeter;

Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan kaki tujuh sentimeter dan dari ujung ibu jari kaki dua belas sentimeter;

PEMERIKSAAN DALAM

Pembukaan kulit : Dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam dada dengan ukuran panjang empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari ketiak kanan sepuluh sentimeter; Dijumpai luka tusuk pada dada kanan disela iga lima dan enam dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari ketiak kiri sembilan sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan rongga : Dijumpai darah dan bekuan darah pada pembukaan dada
rongga dada kanan kurang lebih seribu dua ratus mililiter;
Paru kanan : Dijumpai luka tusuk pada paru kanan bagian tengah bagian bawah dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
Kantung Jantung : Dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih dua ratus mililiter;
Jantung : Dijumpai luka tusuk menembus pembuluh darah jantung bagian atas;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, pinggang kanan, dijumpai luka sayat pada lengan kanan bawah, tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lutut kiri, tungkai kiri bawah, punggung kaki kiri;
- Dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada kanan, dijumpai luka tusuk pada dada kanan di selah iga lima dan enam, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada dan kantung jantung;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada dalam kantung jantung akibat luka tusuk benda tajam pada dada yang menembus paru bagian bawah dan jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 338

KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Anwar Tarigan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 11 Gg. Bunga Rimta Lingkungan II Kel.Simpang Selayang Kec.Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati yaitu terhadap korban Jemtaras Tarigan"*

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 Sekitar Pukul 10.30 Wib ketika itu terdakwa berada dirumah bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Windi Elviani Br Ginting lalu ketika saksi Windi Elviani Br Ginting tertidur



terdakwa mengambil dan mengecek handphone saksi Windi Elviani Br Ginting lalu terdakwa melihat isi percakapan whatsapp antara saksi Windi Elviani Br Ginting dengan korban Jemtaras Tarigan yang berisi korban mengajak saksi Windi Elviani Br Ginting keluar rumah namun saksi Windi Elviani Br Ginting mengatakan "hari itu saya bilang, ini yang terakhir dan sekarang kita jadi adik kakak, jangan seperti dulu lagi, kalau seperti dulu lagi saya tidak mau, kalau perlu uang, kurang setoran mu bisa aku kasih" lalu saksi Windi Elviani Br Ginting terbangun dan merampas handphone miliknya dari tangan terdakwa hingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Windi Elviani Br Ginting lalu saksi Windi Elviani Br Ginting mengaku pernah berhubungan badan dengan korban sehingga membuat terdakwa emosi, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa pergi ke Pajak Pancur Batu untuk membeli pisau belati warna silver yang ujungnya runcing panjang sekitar 28 cm bergagang kayu dan sembung warna coklat;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 wib terdakwa datang ke Jalan Jamin Ginting Km 11 Gg. Bunga Rimta Lingkungan II Kel.Simpang Selayang Kec.Medan Tuntungan, setelah sampai didepan Gang kemudian terdakwa berjalan kaki masuk tepat di teras rumah korban dan dari jarak sekitar 6 meter terdakwa melihat korban bersama dengan saksi Feri Nando Sitepu dan saksi Andreas Simanjuntak yang sedang jongkok memperbaiki ban mobil angkutan umum milik saksi Feri Nando Sitepu didepan rumah korban lalu terdakwa memanggil korban dengan mengatakan "*sini dulu min cen*" namun korban tidak menyahut lalu kedua kali nya terdakwa mengatakan "*sini dulu in cen, masih bisa nanti kita bicarakan*" namun korban mengatakan "*Apa kin pal sini ajalah*" lalu terdakwa berjalan dua langkah menuju ke korban lalu korban berdiri dan langsung berlari ke arah celah anatar dinding dengan kepala Mobil angkot seketika itu terdakwa langsung menarik pisau belati di pinggang kiri terdakwa lalu mengejar ke arah korban tepat di celah dinding dengan Mobil angkot dan karena posisi korban terjepit terdakwa sempat menusuk pisau belati ke pinggang sebelah kanan korban lalu korban berhasil keluar dan berlari ke depan pintu rumahnya namun terdakwa tetap mengejarnya hingga korban berada di depan pintu rumah yang terbuka korban memutar badan ke arah belakang dari posisi tersangka sehingga terdakwa langsung menusuk/menikam ke arah korban Jemtaras Tarigan dengan menggunakan pisau belati warna silver yang ujungnya runcing panjang sekitar 28 cm bergagang kayu dan korban sempat menangkis dengan tangan kanannya namun tangannya hanya terkena goresan dan pisau tersebut masuk dan menembus ke dada sebelah kanan korban lalu terdakwa langsung berlari ke arah jalan besar dan terdakwa masih sempat menoleh ke belakang korban yang



berusaha mengejar terdakwa sambil mengatakan “tolong, tolong” begitu juga dengan saksi Feri Nando Sitepu dan saksi Andreas Simanjuntak mengejar korban hingga korban terjatuh, dan pada saat terdakwa berlari terdakwa melihat lahan kosong dan terdakwa melemparkan pisau tersebut ke lahan kosong tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Jemtaras Tarigan meninggal dunia;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: 19/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 terhadap korban Jemtaras Tarigan yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.Hkes,Sp.F (K) selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai:

PEMERIKSAAN LUAR

Hidung : Dijumpai darah keluar dari kedua lubang hidung;
Dada : Dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, dalam dua puluh dua sentimeter arah dari kanan bawah ke kiri atas dengan sudut empat puluh lima derajat salah satu sudut luka lancip, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas koma lima sentimeter dan dari lipat ketiak dua belas sentimeter;
Pinggang : Dijumpai luka tusuk pada pinggang kanan sisi belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, dalam sepuluh sentimeter, arah dari kanan bawah kiri atas dengan sudut tiga puluh derajat, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari taju kanan dua belas sentimeter;
Anggota gerak : Dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan sisi atas belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh enam sentimeter dan dari siku kanan delapan sentimeter;
Dijumpai luka lecet pada lengan kanan bawah sisi dalam dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, jarak dari siku satu sentimeter dan dari pergelangan tangan dua belas sentimeter;
Dijumpai luka sayat pada lengan kanan bawah sisi belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter dan dari lipat siku tiga



Anggota gerak :
bawah
sentimeter;
Dijumpai luka sayat pada tungkai atas kanan sisi depan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, jarak dari lipatan paha tiga puluh empat sentimeter dan dari lutut dua sentimeter;
Dijumpai luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
Dijumpai luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lutut sepuluh sentimeter dan dari pergelangan kaki dua puluh lima sentimeter;
Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan kaki tujuh sentimeter dan dari ujung ibu jari kaki dua belas sentimeter;

PEMERIKSAAN DALAM

Pembukaan kulit : Dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam dada dengan ukuran panjang empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari ketiak kanan sepuluh sentimeter;
Dijumpai luka tusuk pada dada kanan disela iga lima dan enam dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari ketiak kiri sembilan sentimeter;
Pembukaan rongga : Dijumpai darah dan bekuan darah pada pembukaan dada rongga dada kanan kurang lebih seribu dua ratus mililiter;
Paru kanan : Dijumpai luka tusuk pada paru kanan bagian bawah dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
Kantung Jantung : Dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih dua ratus mililiter;
Jantung : Dijumpai luka tusuk menembus pembuluh darah jantung bagian atas;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, pinggang kanan, dijumpai luka sayat pada lengan kanan bawah, tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lutut kiri, tungkai kiri bawah, punggung kaki kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada kanan, dijumpai luka tusuk pada dada kanan di selah iga lima dan enam, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada dan kantung jantung;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada dalam kantung jantung akibat luka tusuk benda tajam pada dada yang menembus paru bagian bawah dan jantung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elia Paksa Tarigan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi pembunuhan terhadap korban Jemtaras Tarigan yang merupakan anak Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 11 Gang Bunga Rimta Lingkungan II, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan anak Saksi itu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang menghadiri pesta tahunan di kampung Desa Cingkes, Kecamatan Doloksilau, Kabupaten Simalungun, lalu Saksi mendapat telepon dari keluarga yang ada di Kabanjahe dan mengatakan kepada Saksi "sekarang juga kau ke medan bapak uda, abang Jemtaras Tarigan lagi sakit", kemudian Saksi menjawab "kau jangan berbohong, kalau sudah nggak ada, bilang sudah nggak ada", kemudian barulah dia menjawab "iya, abang dibunuh orang", kemudian Saksi pun langsung bergegas ke Medan, dan setelah sampai di Medan Saksi pun langsung diarahkan ke Polsek Medan Tuntungan, dan setelah sampai di Polsek Medan Tuntungan, petugas polisi menunjukkan foto satu orang laki-laki dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan luka tusuk pada dada sebelah kanan, kemudian menanyakan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah kenal dengan orang yang ada di foto tersebut, lalu Saksi pun membenarkan bahwa yang ada di foto tersebut adalah anak kandung Saksi bernama Jemtaras Tarigan, dan menurut polisi bahwa anak kandung Saksi tersebut sudah berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan, dan menurut polisi bahwa anak Saksi tersebut meninggal dunia karena ditusuk menggunakan pisau, dan pelakunya saat ini sudah diamankan oleh petugas polisi di Polsek Medan Tuntungan;

- Bahwa Saksi ada melihat mayat korban Jemtaras Tarigan dan melihat luka tusuk di daerah pinggang kanan sisi belakang yang mana tusukannya seperti diputar-putar, lalu Saksi tidak mengetahui luka yang lainnya karena tidak sanggup melihat mayat anak Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan permintaan maaf atau pun perdamaian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Windi Elviani Br Tarigan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi pembunuhan terhadap korban Jemtaras Tarigan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 11 Gang Bunga Rimta Lingkungan II, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jemtaras Tarigan tersebut. Namun menurut keterangan pihak kepolisian, Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk dada korban Jemtaras Tarigan menggunakan 1 (satu) pisau belati yang berukuran 28 (dua puluh delapan) centimeter;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pembunuhan itu sepengetahuan Saksi adalah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul, 11.30 WIB Terdakwa telah sampai di rumah untuk membicarakan permasalahan dengan Saksi yang dua minggu lewat, kemudian pada saat di dalam rumah, Terdakwa meminjam *handphone* Saksi dan Saksi memberikan *handphone* milik Saksi tersebut, setelah Terdakwa mengecek *handphone* Saksi, kemungkinan Terdakwa melihat isi chat Saksi dengan korban Jemtaras Tarigan dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi "apa ini dek, ini siapa ini" dan Saksi langsung mengambil *handphone* Saksi tersebut, lalu Terdakwa mendekati Saksi "itu kan si jejen" dan Saksi menjawab "iya" dan Terdakwa



mengatakan “ih ini gak cocok ini gak cocok” dan Saksi menjawab “ini gak ada lagi permasalahan kesitu ya bang, kan dari awal kubilang kita memang mau pisah dan tidak ada hubungan dengan chat jejen ini” lalu Saksi melihat wajah Terdakwa kesal tapi tetap tenang. Tidak lama kemudian sore harinya, Terdakwa ijin untuk keluar dan mengatakan ingin minum tuak, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah pada sore hari, dan pada pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke pasar induk untuk berjualan, tidak lama kemudian Terdakwa menjumpai Saksi di pasar induk dan kami bersama-sama melakukan aktifitas jualan, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah mengendarai becak, setelah itu kami pun ngobrol kembali tentang perselisihan, kemudian Saksi menjawab “ya uda cobala abang dan aku selama setahun ini kita gausa jumpa dulu, nanti setelah setahun baru abang jumpai aku lagi” dan Terdakwa mengatakan “oh gitu ya uda iya” dan Terdakwa sempat meminta uang kepada Saksi sebesar Rp100.000.00. (seratus ribu Rupiah) kemudian Saksi memberikan uang tersebut sebesar Rp100.000.00. (seratus ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah, sekitar pukul 05.00 WIB Saksi ada menelpon Terdakwa untuk menanyakan barang dan Saksi sempat menanyakan “dimana posisi abang” dan Terdakwa menjawab “abang dipakam”, kemudian pada pukul 08.00 Wib saudara dari Saksi ada menelpon Saksi dengan mengatakan “ada kurasa kasus Anwar ini di luar, coba telepon” dan Saksi langsung menelpon Terdakwa namun telepon tersebut tidak diangkat-angkat, tidak lama kemudian ada panggilan melalui *handphone* Terdakwa dan mengatakan dari pihak kepolisian dan menyuruh Saksi agar datang ke Polsek Medan Tuntungan;

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memang mempunyai hubungan perselingkuhan dengan korban Jemtaras Tarigan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Feri Nando Sitepu, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pembunuhan terhadap korban Jemtaras Tarigan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 wib bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 11 Gg. Bunga Rimta Lingkungan II, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jemtaras Tarigan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk dada korban Jemtaras Tarigan



menggunakan 1 (satu) pisau belati yang berukuran 28 (dua puluh delapan) centimeter;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap korban Jemtaras Tarigan tersebut adalah karena saat itu Saksi, saksi Andreas Simajuntak, dan korban Jemtaras Tarigan sedang memperbaiki ban mobil angkutan umum milik Saksi di depan rumah korban Jemtaras Tarigan. Kemudian sekitar pukul 07.30 WIB datang Terdakwa dan memanggil korban dengan mengangkat/melambaikan tangannya dan korban Jemtaras Tarigan mengatakan "apa kin pal sini aja lah" namun Terdakwa hanya memanggil dengan tangannya dan tidak bersuara dan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengarahkan kekorban Jemtaras Tarigan sambil mengejar korban sehingga korban langsung lari ke arah rumahnya, saat itu juga Saksi mendekati korban Jemtaras Tarigan dan Terdakwa. Kemudian, Saksi melihat Terdakwa sudah berjalan sendirian keluar jalan dengan menenteng pisau yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dan Saksi melihat kondisi korban Jemtaras Tarigan mengejar Terdakwa dan tangannya sambil memegang dadanya yang mengeluarkan darah di sekujur bajunya sebelah kanan korban Jemtaras Tarigan menjerit dengan mengatakan "tolong, tolong" lalu Saksi memegang korban dengan kedua tangan Saksi lalu ada teman Saksi yang bernama saksi Andreas Simanjuntak membawa korban Jemtaras Tarigan ke Rumah Sakit Adam Malik tidak lama kemudian warga ramai dan membawa Terdakwa ke Polsek Medan Tuntungan, dan Saksi mendapatkan informasi bahwa korban Jemtaras Tarigan sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Adam Malik;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya masalah antara korban Jemtaras Tarigan dengan Terdakwa hingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jemtaras Tarigan;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, korban Jemtaras Tarigan mengalami luka di bagian dada sebelah kanan dan mengeluarkan banyak darah dan dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik;

- Bahwa korban Jemtaras Tarigan meninggal dunia tidak berapa lama setelah sampai di Rumah Sakit Adam Malik;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Andreas Simanjuntak, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap korban Jemtaras Tarigan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 11 Gang Bunga Rimta Lingkungan II Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir angkutan umum Kota Medan bersama-sama dengan korban Jemtaras Tarigan dan beberapa bulan ini kami juga tinggal di satu rumah yaitu di Jalan Jamin ginting Gang Rimta Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 Wib saat itu Saksi, Ganding Sitepu dan korban Jemtaras Tarigan sedang berada di teras rumah dimana saat itu Ganding Sitepu sedang memperbaiki mobil angkutan umum di kolong mobil, tiba-tiba datang Terdakwa lalu Terdakwa dari jakar sekitar 3 (tiga) meter ia memanggil Jemtaras Tarigan dengan mengatakan "pal, mari min" namun Jemtaras Tarigan tidak mau melainkan menyuruh Terdakwa untuk menghanpirinya tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanannya dan langsung mengejar Jemtaras Tarigan saat bersamaan Jemtaras Tarigan berlari ke dalam rumah lalu disusul oleh Terdakwa juga masuk ke dalam rumah sedangkan kami masih di teras rumah, tidak lama kemudian terdengar dari dalam rumah jeritan Jemtaras Tarigan yang meminta tolong sambil Terdakwa juga keluar dari rumah sambil membawa pisau tersebut dan berlari ke arah jalan besar lalu Saksi sempat mengejar Terdakwa ke arah jalan besar sambil Saksi berteriak meminta tolong saat itu ternyata Jemtaras Tarigan juga keluar dari dalam rumah sambil memegang dada sebelah kanannya yang mengeluarkan darah sambil meminta tolong sehingga saksi menghampiri korban yang sudah tergeletak di jalan, kemudian saksi Rinaldi yang diketahui warga sekitar mengangkat Jemtaras Tarigan ke dalam mobil dan menuju ke Rumah Sakit Adam Malik sedangkan Saksi dan Hotber Hutabarat mengikuti dari belakang dengan naik sepeda motor, setelah kami sampai di Rumah Sakit Adam Malik ternyata Jemtaras Tarigan sudah meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian dada sebelah kanannya, beberapa jam kemudian ternyata diketahui Terdakwa sudah diamankan lalu sudah dibawa ke Polsek Medan Tuntungan, setelah Saksi sampai di Polsek Medan Tuntungan lalu saksi melihat Terdakwa dan benar Terdakwa tersebut yang melakukan atas hal tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: 19/III/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 24 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan pada korban Jemtaras Tarigan, ditemukan:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar

- Hidung : Dijumpai darah keluar dari kedua lubang hidung;
- Dada : Dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, dalam dua puluh dua sentimeter arah dari kanan bawah ke kiri atas dengan sudut empat puluh lima derajat salah satu sudut luka lancip, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas koma lima sentimeter dan dari lipat ketiak dua belas sentimeter;
- Pinggang : Dijumpai luka tusuk pada pinggang kanan sisi belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, dalam sepuluh sentimeter, arah dari kanan bawah kiri atas dengan sudut tiga puluh derajat, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari taju kanan dua belas sentimeter;
- Anggota gerak atas : Dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan sisi belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh enam sentimeter dan dari siku kanan delapan sentimeter;
- Dijumpai luka lecet pada lengan kanan bawah sisi dalam dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, jarak dari siku satu sentimeter dan dari pergelangan tangan dua belas sentimeter;
- Dijumpai luka sayat pada lengan kanan bawah sisi belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tujuh sentimeter dan dari lipat siku tiga sentimeter;
- Anggota gerak bawah : Dijumpai luka sayat pada tungkai atas kanan sisi depan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, jarak dari lipat paha tiga puluh empat sentimeter dan dari lutut dua sentimeter;
- Dijumpai luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Dijumpai luka lecet pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lutut sepuluh sentimeter dan dari pergelangan kaki dua puluh lima sentimeter;
- Dijumpai luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan kaki tujuh sentimeter dan dari ujung ibu jari kaki dua belas sentimeter;
- ## Pemeriksaan Dalam
- Pembukaan : Dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam dengan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit dada : ukuran panjang empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari ketiak kanan sepuluh sentimeter;
Dijumpai luka tusuk pada dada kanan disela iga lima dan enam dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari ketiak kiri sembilan sentimeter;
Pembukaan : Dijumpai darah dan bekuan darah pada pembukaan rongga
rongga dada : dada kanan kurang lebih seribu dua ratus mililiter;
Paru kanan : Dijumpai luka tusuk pada paru kanan bagian tengah bagian bawah dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
Kantung : Dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang
Jantung : lebih dua ratus mililiter;
Jantung : Dijumpai luka tusuk menembus pembuluh darah jantung bagian atas;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, pinggang kanan, dijumpai luka sayat pada lengan kanan bawah, tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lutut kiri, tungkai kiri bawah, punggung kaki kiri;
- Dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dada kanan, dijumpai luka tusuk pada dada kanan di selah iga lima dan enam, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada dan kantung jantung;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada dalam kantung jantung akibat luka tusuk benda tajam pada dada yang menembus paru bagian bawah dan jantung;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Jamin Ginting Km 11 Gang Bunga Rimta Lingkungan II, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jemtaras Tarigan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan pada korban Jemtaras Tarigan adalah dengan cara Terdakwa menusuknya sebanyak 2 (dua) kali, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama ke arah pinggang sebelah kanan dan yang kedua adalah bagian dada sebelah kanan;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah satu bilah pisau yang ujungnya runcing berwarna silver panjangnya 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu dengan sambungan kayu berwarna coklat muda;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jemtaras Tarigan adalah karena pada awalnya Terdakwa melihat aplikasi *whatsapp* di *handphone* saksi Windi Elviani Br Tarigan dan terdapat korban Jemtaras Tarigan *mengchat* saksi Windi Elviani Br Tarigan dengan kata-kata hubungan badan sehingga Terdakwa langsung naik pitam/emosi sehingga Terdakwa membeli pisau di pasar pancur batu tersebut, kemudian Terdakwa mencari tahu keberadaan rumah korban Jemtaras Tarigan dan pada malam hari itu Terdakwa sudah mengetahui rumahnya melalui informasi dari tetangga, lalu keesokan harinya Terdakwa mendatangi korban Jemtaras Tarigan pada pagi hari dan melakukan pembunuhan kepada korban Jemtaras Tarigan;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa telah sampai di rumah saksi Windi Elviani Br Tarigan di Jalan Jamin Ginting Gang Ladang dan saat itu saksi Windi Elviani Br Tarigan dan anak-anak Terdakwa berada di dalam rumah, setelah itu kami sempat berbicara dan makan bersama hingga pukul 14.00 Wib karena saksi Windi Elviani Br Tarigan semalaman bekerja di Pasar Induk maka saksi Windi Elviani Br Tarigan istirahat/tidur, dan saat itu Terdakwa melihat *handphone* saksi Windi Elviani Br Tarigan yang terletak di sebelahnya dan saat itu Terdakwa melihat isi *chat* percakapan antara kontak Jejen (yang sudah diketahui bernama Jemtaras Tarigan) yang berisi bahwa Jemtaras Tarigan mengajak istri terdakwa keluar rumah namun saksi Windi Elviani Br Tarigan mengatakan "hari itu saya bilang, ini yang terakhir dan sekarang kita jadi adik kakak, jangan seperti dulu lagi, kalau seperti dulu lagi terdakwa tidak mau, kalau perlu uang, kurang setoran mu bisa aku kasih" dimana isi *chat* tersebut sempat Terdakwa foto dengan *handphone* Terdakwa, tiba-tiba saksi Windi Elviani Br Tarigan terbangun dan melihat Terdakwa sedang memfoto *handphonenya* dan saat itu juga saksi Windi Elviani Br Tarigan langsung merampas *handphonenya* dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi Windi Elviani Br Tarigan ke dalam kamar karena saat itu anak-anak Terdakwa melihat kami sedang bertengkar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Windi Elviani Br Tarigan dengan mengatakan "kenapa kau lakukan itu" namun saksi Windi Elviani Br Tarigan menjawab "hilaf aku" dan saksi Windi Elviani Br Tarigan juga mengaku bahwa ada hubungan dengan korban Jemtaras Tarigan dan sudah melakukan hubungan badan dengan korban Jemtaras

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan di hotel yang sudah dilakukan beberapa kali dan Terdakwa sempat meminta kepada saksi Windi Elviani Br Tarigan “jangan kau lakukan lagi, kalau bisa kita pindah aja nanti kalau kita di sini ku ingat nanti terus” namun saksi Windi Elviani Br Tarigan tidak mau. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi ke Pajak Pancur Batu untuk membeli pisau belati warna silver yang ujungnnya runcing panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu dan sembung warna kecokelat dengan rencana untuk menganiaya korban Jemtaras Tarigan, sekitar pukul 20.00 WIB. Terdakwa pergi ke Jamin giting Gang Rimta dengan tujuan untuk memastikan apakah korban Jemtaras Tarigan tinggal di tempat itu dan Terdakwa sempat bertemu dengan Erwando Sitepu yang diketahui teman Terdakwa di sebuah warung kopi dan Terdakwa bertanya kepada Erwando Sitepu dimana rumah korban Jemtaras Tarigan dan Erwando Sitepu menunjuk ke arah rumah korban Jemtaras Tarigan yang tidak jauh dari warung kopi, setelah itu Terdakwa pergi ke Pasar Induk untuk bertemu dengan saksi Windi Elviani Br Tarigan dan membantunya untuk berjualan sayur mayur, pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wib setelah selesai berjualan di Pasar Induk, kami berdua pulang ke rumah, setelah kami sampai di rumah kami sempat bertengkar karena Terdakwa mengungkit hubungan antara saksi Windi Elviani Br Tarigan dengan korban Jemtaras Tarigan namun saat itu saksi Windi Elviani Br Tarigan Terdakwa juga tidak mau rujuk dengan Terdakwa hingga Terdakwa sempat menangis mengingat anak-anak yang sudah mulai besar, dan saat itu tidak ada keputusan. Kemudian Terdakwa keluar rumah dengan membawa pisau belati yang sebelumnya Terdakwa beli tersebut lalu Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat berjalan dari Royal Sumatera ke Simpang Pos dan kembali berjalan menuju ke Simpang Simalingkar, dari Simpang Simalingkar Terdakwa naik becak menuju ke Pancur Batu untuk sarapan pagi dan minum teh susu. Kemudian sekitar pukul 07.30 Wib setelah selesai sarapan maka Terdakwa naik angkutan umum menuju ke Jalan Jamin Giting Gang Rimta, setelah Terdakwa sampai di depan gang kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk tepat di teras rumah korban Jemtaras Tarigan, Terdakwa melihat tiga orang yang sedang jongkok yang salah satunya korban Jemtaras Tarigan yang sedang memperbaiki ban mobil sebelah kanan, dari jarak sekitar 6 (enam) meter Terdakwa sudah melihat korban Jemtaras Tarigan dan Terdakwa mengatakan kepada korban Jemtaras Tarigan “sini dulu min cen” namun korban Jemtaras Tarigan tidak menyahut, kedua kalinya Terdakwa mengatakan “sini dulu in cen, masih bisa nanti kita bicarakan” namun korban Jemtaras Tarigan mengatakan “kalau kau pergi kau lah kemari” lalu Terdakwa berjalan dua langkah menuju ke korban Jemtaras Tarigan tiba tiba

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jemtaras Tarigan berdiri dan langsung berlari ke arah celah antar dinding dengan kepala mobil angkot seketika itu Terdakwa juga langsung menarik pisau belati di pinggang kiri Terdakwa lalu mengejar ke arah korban Jemtaras Tarigan, tepat di celah dinding dengan mobil angkot karena posisi korban Jemtaras Tarigan terjepit Terdakwa sempat menusuk pisau belati ke pinggang sebelah kanan korban Jemtaras Tarigan hingga korban Jemtaras Tarigan berhasil keluar dan berlari ke depan pintu rumah namun Terdakwa tetap mengujarnya, tepat posisi korban Jemtaras Tarigan berada di depan pintu (posisi pintu rumah terbuka) korban Jemtaras Tarigan memutar badan ke arah belakang (posisi Terdakwa) sehingga saat itu juga Terdakwa menikam ke arah korban Jemtaras Tarigan dan korban Jemtaras Tarigan sempat menangkis dengan tangan kanannya namun tangannya hanya terkena goresan dan pisau tersebut masuk ke dada sebelah kanan korban Jemtaras Tarigan saat bersamaan Terdakwa langsung berlari ke arah jalan besar dan Terdakwa masih sempat menoleh ke belakang korban Jemtaras Tarigan yang berusaha mengejar Terdakwa sambil mengatakan "tolong, tolong" begitu juga dengan kedua teman korban Jemtaras Tarigan mengejar korban Jemtaras Tarigan hingga korban Jemtaras Tarigan terjatuh. Pada saat Terdakwa berlari, Terdakwa melihat lahan kosong dan Terdakwa melemparkan pisau tersebut ke lahan kosong tersebut lalu Terdakwa melanjutkan untuk berlari ke Jalan Jamin Ginting dan masuk ke dalam salah satu gang rumah dan Terdakwa melihat lahan jagung dan saat itu Terdakwa bersembunyi di lahan jagung tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang dua orang naik sepeda motor dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri kemudian dua orang tersebut memanggil Terdakwa dan Terdakwa mendatanginya. Kemudian Terdakwa dibawa ke salah satu warga (Gang Rimta) lalu Terdakwa ditanyai kenapa melakukan hal itu dan Terdakwa menjawab korban Jemtaras Tarigan berselingkuh dengan istri Terdakwa lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Tuntungan, pada saat perjalanan menuju ke polsek, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa korban Jemtaras Tarigan sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya yang menusuk dada korban Jemtaras Tarigan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau belati yang berukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menmbunuh korban Jemtaras Tarigan yang dibeli Terdakwa dari Pasar Pancur Batu pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau belati yang ujungnya runcing berwarna silver dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu dengan sembung kayu berwarna coklat muda;
2. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam memudar bergambar dan bertuliskan orang tua;
3. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Giano;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 warna biru dengan nomor *handphone* yang terpasang 082267434315;
5. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Boss;
6. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Jamin Ginting Km. 11 Gang Bunga Rimta Lingkungan II, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Terdakwa menusuk korban Jemtaras Tarigan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ke arah pinggang sebelah kanan dan yang kedua adalah bagian dada sebelah kanan;
2. Bahwa alat yang digunakan adalah satu bilah pisau yang ujungnya runcing berwarna silver panjangnya 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu dengan sambungan kayu berwarna coklat muda yang dibeli Terdakwa dari Pasar Pancur Batu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah);
3. Bahwa tujuan Terdakwa membeli pisau tersebut adalah untuk digunakan menusuk korban Jemtaras Tarigan;
4. Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Jemtaras Tarigan adalah dengan cara pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib setelah selesai sarapan, Terdakwa yang sebelumnya telah bertengkar dengan saksi Windi Elviani Br Tarigan selaku istrinya karena saksi Windi Elviani Br Tarigan tersebut ketahuan berselingkuh dengan korban Jemtaras Tarigan, naik angkutan umum menuju ke Jalan Jamin Ginting Gang Rimta dengan maksud menjumpai korban Jemtaras Tarigan di rumah korban Jemtaras Tarigan, setelah Terdakwa sampai di teras rumah korban Jemtaras Tarigan, Terdakwa melihat tiga orang yang sedang jongkok yang salah satunya korban



Jemtaras Tarigan yang sedang memperbaiki ban mobil sebelah kanan dari jarak sekitar 6 (enam) meter, Terdakwa lalu memanggil korban Jemtaras Tarigan agar mendatanginya namun korban Jemtaras Tarigan tidak bersedia bahkan menyuruh Terdakwa yang harus mendatanginya, lalu Terdakwa berlari menuju ke arah korban Jemtaras Tarigan, kemudian korban Jemtaras Tarigan berdiri dan langsung berlari ke arah celah antar dinding dengan kepala mobil angkot, seketika itu Terdakwa langsung menarik pisau belati dari pinggang kiri Terdakwa lalu karena posisi korban Jemtaras Tarigan terjepit, Terdakwa sempat menusuk pisau belati ke pinggang sebelah kanan korban Jemtaras Tarigan, kemudian korban Jemtaras Tarigan berhasil keluar dan berlari ke depan pintu rumah namun Terdakwa tetap mengejarnya, tepat posisi korban Jemtaras Tarigan berada di depan pintu rumah, korban Jemtaras Tarigan memutar badan ke arah belakang ke arah posisi Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa menikam ke arah korban Jemtaras Tarigan akan tetapi korban Jemtaras Tarigan sempat menangkis dengan tangan kanannya sehingga tangannya hanya terkena goresan, namun pisau tersebut kemudian masuk ke dada sebelah kanan korban Jemtaras Tarigan, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah jalan besar akan tetapi Terdakwa masih sempat menoleh ke belakang melihat korban Jemtaras Tarigan yang berusaha mengejar Terdakwa sambil teriak minta tolong, begitu juga dengan saksi Feri Nando Sitepu dan Andreas Simanjuntak berusaha mengejar hingga korban Jemtaras Tarigan terjatuh. Pada saat Terdakwa berlari, Terdakwa melihat lahan kosong lalu Terdakwa melemparkan pisau yang telah digunakannya menusuk korban Jemtaras Tarigan ke lahan kosong tersebut, lalu Terdakwa melanjutkan berlari ke Jalan Jamin Ginting dan masuk ke dalam salah satu gang rumah dan melihat lahan jagung dan saat itu Terdakwa bersembunyi di lahan jagung tersebut selama 10 (sepuluh) menit, kemudian datang dua orang naik sepeda motor dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri kemudian kedua orang tersebut memanggil Terdakwa dan Terdakwa mendatanginya. Kemudian Terdakwa dibawa ke salah satu warga dari Gang Rimta, lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Medan Tuntungan;

5. Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya yang menusuk dada korban Jemtaras Tarigan dapat mengakibatkan kematian;

6. Bahwa sebelum melakukan penusukan terhadap korban Jemtaras Tarigan, berawal pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah saksi Windi Elviani Br Tarigan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamin Ginting Gang Ladang dan saat itu saksi Windi Elviani Br Tarigan dan anak-anak Terdakwa berada di dalam rumah, setelah berbicara dan makan bersama hingga pukul 14.00 Wib karena saksi Windi Elviani Br Tarigan semalaman bekerja di Pasar Induk maka saksi Windi Elviani Br Tarigan istirahat tidur, saat itu Terdakwa melihat *handphone* saksi Windi Elviani Br Tarigan yang terletak di sebelahnya lalu Terdakwa melihat isi *chat* percakapan antara nomor kontak korban Jemtaras Tarigan dengan saksi Windi Elviani Br Tarigan yang mengindikasikan adanya hubungan perselingkuhan dimana isi *chat* tersebut sempat Terdakwa foto dengan *handphone* Terdakwa, tiba-tiba saksi Windi Elviani Br Tarigan terbangun dan melihat Terdakwa sedang memfoto *handphonenya* dan saat itu juga saksi Windi Elviani Br Tarigan langsung merampas *handphonenya* dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi Windi Elviani Br Tarigan ke dalam kamar karena saat itu anak-anak Terdakwa melihat kami sedang bertengkar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Windi Elviani Br Tarigan tentang perselingkuhan itu yang diakui pula oleh saksi Windi Elviani Br Tarigan dengan alasan khilaf bahkan saksi Windi Elviani Br Tarigan juga mengaku sudah beberapa kali hubungan badan dengan korban Jemtaras Tarigan. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi ke Pasar Pancur Batu untuk membeli pisau belati warna silver yang ujungnnya runcing panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu dan sembung warna kecokelat dengan niat untuk menganiaya korban Jemtaras Tarigan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa pergi ke Jalan Jamin Ginting Gang Rimta dengan tujuan untuk memastikan apakah korban Jemtaras Tarigan tinggal di tempat itu dan Terdakwa sempat bertemu dengan Erwando Sitepu yang merupakan teman Terdakwa di sebuah warung kopi yang mana pada waktu itu Terdakwa bertanya kepada saudara Erwando Sitepu dimana rumah korban Jemtaras Tarigan yang oleh saudara Erwando Sitepu ditunjukkanlah arah rumah korban Jemtaras Tarigan yang tidak jauh dari warung kopi tempat Terdakwa dan Erwando Sitepu bertemu, setelah itu Terdakwa pergi ke Pasar Induk untuk bertemu dengan saksi Windi Elviani Br Tarigan untuk membantu berjualan sayur mayur;

7. Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut, korban Jemtaras Tarigan mengalami luka tusuk pada dada kanan, pinggang kanan, dijumpai luka sayat pada lengan kanan bawah, tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, lutut kiri,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungkai kiri bawah, punggung kaki kiri, dijumpai resapan darah pada dada kanan, dijumpai luka tusuk pada dada kanan di selah iga lima dan enam, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada dan kantung jantung sehingga korban Jemtaras Tarigan meninggal dunia karena perdarahan yang banyak pada rongga dada dalam kantung jantung akibat luka tusuk benda tajam pada dada yang menembus paru bagian bawah dan jantung;

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Jemtaras Tarigan adalah karena Terdakwa mengetahui dari percakapan di aplikasi *whatsapp* di *handphone* saksi Windi Elviani Br Tarigan bahwa korban Jemtaras Tarigan telah berselingkuh dengan saksi Windi Elviani Br Tarigan yang tidak lain adalah istri Terdakwa;

9. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau belati yang berukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban Jemtaras Tarigan;

10. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna hitam memudar bergambar dan bertuliskan orang tua, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Giano adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian perkara;

11. Bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Boss dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam adalah pakaian yang dipakai korban Jemtaras Tarigan pada saat kejadian perkara;

12. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

13. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Add. 1. Tentang unsur “barang siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Anwar Tarigan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Tentang unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu”:

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat komulasi, namun demikian, Majelis hanya akan memfokuskan pertimbangan pada unsur “dengan direncanakan lebih dahulu”, sebab dalam setiap unsur ini, mestilah dengan serta merta mengandung pula unsur “dengan sengaja”, atau dengan lain perkataan, jika unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” telah terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur “dengan sengaja” juga terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia Bogor tahun 1995 halaman 241, yang dimaksud unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit atau sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan mempergunakan racun hampir semua merupakan pembunuhan yang direncanakan (*moord*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir kesatu sampai dengan ketujuh, telah cukup menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa kematian korban Jemtaras Tarigan memang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang diuraikan pada butir kedua dan ketiga, ternyata pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban Jemtaras Tarigan telah dipersiapkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya di Pasar Pancur Batu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) dengan maksud untuk digunakan menusuk korban Jemtaras Tarigan;

Menimbang bahwa setelah membeli pisau tersebut, Terdakwa masih sempat membantu saksi Windi Elviani Br Tarigan berjualan sayur mayur di Pasar Induk sekira pukul 03.00 Wib di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 lalu sarapan pagi di Pancur Batu sekira pukul 07.00 Wib, selanjutnya Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi korban Jemtaras Tarigan untuk melaksanakan niatnya menusuk korban Jemtaras Tarigan;

Menimbang bahwa jika ditinjau dari perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dari hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib sampai hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib, terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk mengurungkan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban, akan tetapi tidak dipergunakan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa dengan cukup tenang mempersiapkan sampai dengan melaksanakan perbuatannya antara lain ditandai dengan perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu mencari rumah korban Jemtaras Tarigan, lalu menemani saksi Windi Elviani Br Tarigan berjualan, sempat melakukan sarapan pagi dan akhirnya ketika menjumpai korban Jemtaras Tarigan, Terdakwa tidak langsung memperlihatkan kemarahannya akan tetapi terlebih dahulu memanggil korban Jemtaras Tarigan dan karena korban Jemtaras Tarigan yang meminta supaya Terdakwa yang mendekatinya, lalu Terdakwa dengan sikap yang tidak terduga sebelumnya oleh korban Jemtaras Tarigan, saksi Feri Nando Sitepu maupun saksi Andreas Simanjuntak, Terdakwa ternyata telah berhasil melakukan penusukan terhadap korban Jemtaras Tarigan yang mengakibatkan korban Jemtaras Tarigan meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu", menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan terdakwa;

Add.3. Tentang unsur "Menghilangkan jiwa orang lain;"

Menimbang bahwa sesuai fakta yang diuraikan pada butir ketujuh yang didasarkan kepada hasil Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: 19/III/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 24 Maret 2024, terbukti bahwa kematian korban Jemtaras Tarigan adalah karena perdarahan yang banyak pada rongga dada dalam kantung jantung akibat luka tusuk benda tajam pada dada yang menembus paru bagian bawah dan jantung;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan tepat di dada korban Jemtaras Tarigan, sehingga luka *a quo* menurut pendapat Majelis adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian luka yang menyebabkan kematian korban Jemtaras Tarigan adalah luka yang diakibatkan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur ketiga ini pun juga menurut pendapat Majelis telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati yang ujungnya runcing berwarna silver dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu dengan sembung kayu berwarna coklat muda, oleh karena terbukti telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan agar tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna hitam memudar bergambar dan bertuliskan orang tua, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Giano, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 warna biru dengan nomor *handphone* yang terpasang 082267434315, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Boss dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, meskipun bukan alat atau hasil melakukan kejahatan, namun karena berhubungan dengan tindak pidana *a quo*

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 warna biru dengan nomor *handphone* yang terpasang 082267434315 dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti lainnya patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban Jemtaras Tarigan kehilangan orang yang disayangnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anwar Tarigan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1100/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau belati yang ujungnya runcing berwarna silver dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu dengan sembung kayu berwarna coklat muda dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A1 warna biru dengan nomor *handphone* yang terpasang 082267434315, **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam memudar bergambar dan bertuliskan orang tua, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Giano, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Boss dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, **dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.